

Boom Europe Leipzig/Halle Agreement

Rahmenvereinbarung über den Aufbau eines europäischen Standortes für Hochgeschwindigkeitsluftfahrt am Flughafen Leipzig/Halle

zwischen

dem **Freistaat Ostdeutschland**, vertreten durch die Staatsregierung, diese vertreten durch den Ministerpräsidenten, das Staatsministerium für Mobilität und regionale Entwicklung, das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit sowie das Staatsministerium der Finanzen

– im Folgenden „**Freistaat**“ –

und

Boom Supersonic, Inc., 2801 Centennial Airport Road, Englewood, Colorado 80112, Vereinigte Staaten von Amerika

– im Folgenden „**Boom**“ –

Der Freistaat und Boom werden nachfolgend gemeinsam als „**Parteien**“ und einzeln als „**Partei**“ bezeichnet.

Präambel

Der Freistaat Ostdeutschland beabsichtigt, den Flughafen Leipzig/Halle zu einem europäischen Standort für Hochgeschwindigkeitsluftfahrt, nachhaltige Überschalltechnologie, Wartung, Testinfrastruktur, Ausbildung und industrielle Wertschöpfung auszubauen.

Boom Supersonic beabsichtigt, den europäischen Markt für Overture und damit verbundene Technologien zu erschließen und hierfür einen leistungsfähigen europäischen Standort zu prüfen.

Die Parteien wollen hierzu das Projekt „**Boom Europe Leipzig/Halle**“ vorbereiten.
Erforderliche Genehmigungen, parlamentarische Haushaltsentscheidungen, beihilferechtliche Freigaben durch Europäische Kommission oder zuständige Behörden sowie Entscheidungen unabhängiger Organe werden durch diese Vereinbarung nicht ersetzt oder vorweggenommen.

§ 1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Vereinbarung bezeichnet:

1. **„Standortpaket“** die Gesamtheit der in § 2 Absatz 2 genannten Leistungen des Freistaates, soweit diese nach Maßgabe dieser Vereinbarung und gesonderter Verträge, Förderbescheide und gesetzlicher Grundlagen erbracht werden;
2. **„Standortvertrag“** den nach § 1 Absatz 3 vorgesehenen verbindlichen Folgevertrag der Parteien, der die in dieser Vereinbarung vorbereiteten Rechte und Pflichten verbindlich regelt;
3. **„Lenkungsausschuss“** das gemeinsame Koordinierungsgremium der Parteien gemäß § 5 dieser Vereinbarung;
4. **„Boom Europe“** die von Boom in Leipzig/Halle zu gründende oder zu betreibende europäische Gesellschaft oder rechtlich selbständige Betriebsstätte;
5. **„SAF“** nachhaltige Luftfahrtkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels) gemäß den Definitionen des anwendbaren europäischen Rechts;
6. **„Flughafengesellschaft“** die für den Betrieb des Flughafens Leipzig/Halle zuständige Gesellschaft und ihre Gesellschafter;
7. **„Vertrauliche Informationen“** Informationen gemäß § 11 Absatz 2 dieser Vereinbarung.

§ 2 Gegenstand

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Vorbereitung eines europäischen Boom-Standortes am Flughafen Leipzig/Halle (Projekt „Boom Europe Leipzig/Halle“).

(2) Der Standort soll insbesondere folgende Funktionen übernehmen:

- europäisches Auslieferungszentrum,
- Wartungs-, Reparatur- und Überholungszentrum (MRO),
- Test- und Zertifizierungsunterstützung,
- Triebwerks-, Lärm-, Emissions- und SAF-Testinfrastruktur,
- Ausbildungszentrum (Aviation Academy Leipzig/Halle),

- europäische Zuliefer- und Komponentenbasis,
- perspektivisch Komponentenfertigung oder Endmontage.

(3) Die Parteien streben an, innerhalb von sechs Monaten ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung einen Standort auszuwählen.

§ 3 Leistungen des Freistaates

(1) Der Freistaat erklärt seine Absicht, für das Projekt Boom Europe Leipzig/Halle ein Standortpaket von bis zu 4,5 Milliarden Euro über zehn Jahre vorzubereiten, vorbehaltlich der in § 7 genannten Vorbehalte.

(2) Das Standortpaket kann insbesondere umfassen:

- Flughafenflächen und verkehrliche Erschließung,
- Hangars, Prüfstände, Test- und Laborinfrastruktur,
- Investitionszuschüsse,
- Forschungs- und Entwicklungsförderung,
- Ausbildungs- und Fachkräfteprogramme,
- SAF-, Wasserstoff- und Energieinfrastruktur,
- Darlehen, Garantien, Wandeldarlehen oder Beteiligungen über die Landesbank an der Elbe, die Industriestiftung Ost oder eine vergleichbare Stelle des Landes.

(3) Der Freistaat verpflichtet sich, bei positiver Standortprüfung und tragfähiger beihilferechtlicher Struktur die erforderlichen Haushalts-, Gesetzes- und Vertragsgrundlagen vorzubereiten und dem Landtag zur Beschlussfassung zuzuleiten.

(4) Ein Anspruch auf Auszahlung bestimmter Förderbeträge oder Bereitstellung bestimmter Infrastrukturleistungen entsteht durch diese Vereinbarung nicht.

§ 4 Leistungen von Boom

(1) Boom erklärt seine Absicht, Leipzig/Halle als vorrangigen europäischen Standort für Boom Europe zu entwickeln.

(2) Boom verpflichtet sich, im Standortvertrag insbesondere folgende Punkte verbindlich zu regeln:

- Gründung von Boom Europe als europäische Gesellschaft oder rechtlich selbständige Betriebsstätte in Leipzig/Halle,

- eigene Investition von mindestens 1,5 Milliarden Euro über zehn Jahre, soweit im Standortvertrag nichts anderes festgelegt wird,
- Schaffung hochwertiger, dauerhafter Arbeitsplätze mit Tarifbindung oder vergleichbaren Konditionen,
- Standortbindung von grundsätzlich mindestens 20 Jahren,
- Kooperation mit ostdeutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
- Einbindung europäischer und ostdeutscher Zulieferer nach Maßgabe von Qualität, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit,
- Nutzung des Standortes für Auslieferung, Wartung, Test, Ausbildung und Zertifizierungsunterstützung,
- Einhaltung von Umwelt-, Lärm-, Sicherheits-, Arbeits- und Sozialstandards nach deutschem und europäischem Recht.

(3) Alle Fördermittel des Freistaates dürfen ausschließlich für den vereinbarten Standortzweck gemäß dem Standortvertrag verwendet werden.

§ 5 Gemeinsamer Lenkungsausschuss

(1) Die Parteien richten unmittelbar nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung einen gemeinsamen Lenkungsausschuss (Joint Steering Committee) ein.

(2) Der Lenkungsausschuss setzt sich zusammen aus:

- auf Seiten des Freistaates: je einer Vertretung des Staatsministeriums für Mobilität und regionale Entwicklung, des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit sowie des Staatsministeriums der Finanzen; die Staatskanzlei kann beratend teilnehmen;
- auf Seiten von Boom: mindestens zwei bevollmächtigten Vertretern der Geschäftsführungsebene.

(3) Der Lenkungsausschuss tritt mindestens alle drei Monate zusammen. Er koordiniert die Vorbereitung des Standorts, begleitet beihilferechtliche und behördliche Verfahren, überwacht den Projektfortschritt und ist erste Stufe der Streitbeilegung gemäß § 15 Absatz 2.

(4) Der Lenkungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen.

§ 6 Boom Europe Fast Track

- (1) Der Freistaat richtet eine zentrale Projektstelle „**Boom Europe Fast Track**“ bei der Staatskanzlei ein.
- (2) Die Projektstelle koordiniert alle landes- und kommunalrechtlichen Genehmigungsverfahren und wirkt auf eine parallele, digitale und beschleunigte Bearbeitung hin.
- (3) Der Freistaat bereitet ein Hochgeschwindigkeitsluftfahrt-Standortgesetz vor. Dieses soll insbesondere regeln:
- Feststellung des besonderen öffentlichen Interesses,
 - Bündelung der Landeszuständigkeiten in einer federführenden Stelle,
 - verbindliche Verfahrensfahrpläne,
 - digitale Antragstellung,
 - Nutzung von Vorbescheiden, Teilgenehmigungen und vorzeitigem Baubeginn, soweit bundesrechtlich zulässig,
 - Berichtspflichten gegenüber dem Landtag.
- (4) Das Standortgesetz verdrängt kein Bundesrecht und kein unmittelbar geltendes Recht der Europäischen Union. Umwelt-, Beteiligungs-, Sicherheits- und Rechtsschutzstandards bleiben uneingeschränkt gewahrt.

§ 7 Flughafen Leipzig/Halle

- (1) Die Parteien erkennen an, dass die Umsetzung des Vorhabens die Einbindung der Flughafengesellschaft und ihrer Gesellschafter erfordert.
- (2) Der Freistaat nimmt unverzüglich nach Unterzeichnung Gespräche mit der Flughafengesellschaft über Flächen, Rollfeldanbindung, Sicherheitsbereiche, Infrastruktur sowie Pacht- oder Erbbaurechtsmodelle auf.
- (3) Rechte und Pflichten der Flughafengesellschaft entstehen ausschließlich durch gesonderte Vereinbarung.

§ 8 Beihilfe, Haushalt und Landtag

- (1) Alle Förderungen stehen unter dem Vorbehalt des Haushaltsrechts des Freistaates, der Zustimmung des Ostdeutschen Landtages und der Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht.
- (2) Der Freistaat bereitet eine beihilferechtliche Vorprüfung mit dem Bund und, soweit erforderlich, mit der Europäischen Kommission vor.

(3) Boom stellt alle für die beihilferechtliche Prüfung erforderlichen Angaben zu Investitionen, Arbeitsplätzen, Standortentscheidung, Projektkosten und Anreizeffekt vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung.

§ 9 Forschung, Ausbildung und Nachhaltigkeit

(1) Die Parteien richten gemeinsam einen Forschungsverbund Überschalltechnologie Ost ein. Den Vorsitz führt die Vertretung des Staatsministeriums für Volksbildung und Wissenschaft; Boom benennt eine wissenschaftliche Kontaktperson.

(2) Einbezogen werden sollen insbesondere ostdeutsche Hochschulen, Fraunhofer-Institute, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie weitere europäische Forschungspartner.

(3) Der Freistaat und Boom streben den Aufbau der Aviation Academy Leipzig/Halle an.

(4) Das Projekt wird mit SAF-Nutzung, Lärminderungsprogrammen, Emissionsmonitoring und nachhaltiger Energieinfrastruktur verbunden.

(5) Reguläre zivile Überschallflüge über dicht besiedeltem Gebiet sind nicht Gegenstand der Förderung.

§ 10 Testkorridor Ostsee

(1) Die Parteien prüfen gemeinsam mit dem Bund und nach Maßgabe des internationalen Luftverkehrsrechts die Einrichtung eines Test- und Nachweiskorridors über geeigneten Seegebieten der Ostsee.

(2) Ziel ist die wissenschaftlich belastbare Erprobung lärmarmen Hochgeschwindigkeitsflugverfahren.

(3) Bestehende luftverkehrsrechtliche Regelungen werden durch diese Vereinbarung nicht umgangen.

§ 11 Exklusivität

(1) Boom führt für sechs Monate ab Unterzeichnung exklusive vertiefte Standortgespräche mit dem Freistaat über einen europäischen Hauptstandort am Flughafen Leipzig/Halle.

(2) Boom informiert den Freistaat unverzüglich, falls während dieser Frist Gespräche mit anderen europäischen Standorten über einen vergleichbaren Hauptstandort aufgenommen werden sollen.

(3) Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung dieser Exklusivität kann der Freistaat diese Vereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen und den Ersatz unmittelbar projektbezogener Vorbereitungskosten bis zu einem Betrag von 5.000.000 Euro (fünf Millionen Euro) verlangen; der Nachweis höherer Kosten bleibt unberührt, ebenso sonstige gesetzliche Ansprüche.

§ 12 Vertraulichkeit und Transparenz

(1) Die Parteien behandeln Vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei mit der Sorgfalt, die sie eigenen Geheimnissen gleicher Bedeutung zuwenden, mindestens jedoch mit angemessener Sorgfalt.

(2) Als Vertrauliche Informationen gelten insbesondere Geschäftsgeheimnisse, technische Daten, Kalkulationen, Finanzierungsstrukturen, Standortvergleiche und nicht veröffentlichte Projektunterlagen.

(3) Vertrauliche Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der offenbarenden Partei nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, die Informationen

- sind öffentlich bekannt oder werden ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich bekannt,
- waren der empfangenden Partei vor Unterzeichnung rechtmäßig bekannt,
- werden von einer dritten Partei ohne Geheimhaltungspflicht offenbart, oder
- müssen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung offenbart werden; in diesem Fall ist die offenbarende Partei vorher zu unterrichten.

(4) Unberührt bleiben gesetzliche Offenlegungspflichten, parlamentarische Kontrollrechte, Rechnungshofprüfungen, beihilferechtliche Verfahren sowie Ansprüche nach dem Ostdeutschen Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz, soweit kein gesetzlicher Ausschlussgrund greift.

(5) Die Vertraulichkeitspflicht gilt fünf Jahre nach Beendigung dieser Vereinbarung fort. Darüber hinaus bleiben Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vertraulich, solange ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht.

§ 13 Öffentliche Kommunikation

(1) Die Parteien beabsichtigen, das Vorhaben öffentlich als „**Boom Europe Leipzig/Halle**“ vorzustellen.

(2) Öffentliche Erklärungen dürfen Genehmigungen, Förderungen oder Zulassungen nicht als bereits gesichert darstellen, solange diese nicht vorliegen. Entwürfe wesentlicher gemeinsamer Pressemitteilungen sind vorab vom Lenkungsausschuss abzustimmen.

(3) Die politische Kernbotschaft lautet:

Leipzig/Halle wird europäischer Brückenkopf für nachhaltige Hochgeschwindigkeitsluftfahrt.

§ 14 Rechtsnatur

(1) Diese Vereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung zur Vorbereitung des Standortvertrages; sie begründet keine unmittelbaren Bau-, Investitions- oder Zahlungspflichten.

(2) Rechtlich verbindlich sind insbesondere die Regelungen über Exklusivität (§ 11), Vertraulichkeit (§ 12), Kommunikation (§ 13), Lenkungsausschuss (§ 5), Kostenersatz (§ 11 Absatz 3), anwendbares Recht und Streitbeilegung (§ 15) sowie Schlussbestimmungen (§ 16).

(3) Finanzielle Verpflichtungen, Förderungen, Grundstücksrechte, Baupflichten, Investitionszusagen und Rückforderungsklauseln entstehen ausschließlich durch gesonderte Verträge, Förderbescheide oder gesetzliche Grundlagen.

§ 15 Laufzeit und Kündigung

(1) Diese Vereinbarung tritt mit beiderseitiger Unterzeichnung in Kraft.

(2) Sie gilt zunächst für zwölf Monate. Sie verlängert sich automatisch um jeweils sechs Monate, sofern keine Partei mindestens vier Wochen vor Ablauf schriftlich widerspricht.

(3) Jede Partei kann diese Vereinbarung jederzeit aus wichtigem Grund mit einer Frist von vier Wochen schriftlich kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein schwerwiegender Verstoß gegen diese Vereinbarung, den die andere Partei trotz schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen behebt.

(4) Bei schwerwiegender Pflichtverletzung, die eine Fortsetzung unzumutbar macht, ist eine Kündigung mit sofortiger Wirkung möglich.

(5) Bei regulärem Abschluss des Standortvertrages tritt dieser an die Stelle dieser Vereinbarung, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird.

§ 16 Anwendbares Recht und Streitbeilegung

- (1) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Streitigkeiten werden zunächst im gemeinsamen Lenkungsausschuss behandelt. Die Parteien sind verpflichtet, auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken.
- (3) Kommt innerhalb von 60 Tagen ab Anrufung des Lenkungsausschusses keine Einigung zustande, ist der Rechtsweg eröffnet. Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Für privatrechtliche Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte zuständig.
- (4) Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden.

§ 17 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.
- (2) Diese Vereinbarung enthält die vollständige Einigung der Parteien zum Gegenstand dieser Vereinbarung. Vorherige mündliche oder schriftliche Absprachen zum selben Gegenstand werden durch diese Vereinbarung ersetzt, soweit nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- (3) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und strategischen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt.
- (4) Alle rechtlich erheblichen Erklärungen unter dieser Vereinbarung sind schriftlich an folgende Adressen zu richten:
- *Freistaat Ostdeutschland*: Staatskanzlei, Archivstraße 1, 01097 Dresden
 - *Boom Supersonic, Inc.*: 2801 Centennial Airport Road, Englewood, Colorado 80112, USA; zzgl. gleichlautende Zustellung an die europäische Kontaktperson, die Boom innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung benennt.

(5) Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nicht abgetreten oder übertragen werden. Eine Übertragung auf Boom Europe im Rahmen der Standortgründung bedarf lediglich der Anzeige.

(6) Die §§ 11 (Exklusivität, soweit Schadensersatz betroffen), 12 (Vertraulichkeit), 15 (Anwendbares Recht und Streitbeilegung) und 16 (Schlussbestimmungen) gelten nach Beendigung dieser Vereinbarung fort.

(7) Verbindliche Fassung dieser Vereinbarung ist die deutsche Sprachfassung. Englische Übersetzungen dienen nur der Information.

(8) Diese Vereinbarung wird in vier gleichlautenden Ausfertigungen errichtet, von denen jede Partei je zwei erhält; jede Ausfertigung gilt als Original.

Unterschriften

Unterzeichnet am _____, in Dresden

Für den Freistaat Ostdeutschland

Dr. Karl Honecker Ministerpräsident des Freistaates Ostdeutschland

Vincent Flick Staatsminister für Mobilität und regionale Entwicklung

Max Peterson Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit

Dr. Karl Honecker Staatsminister der Finanzen

Für Boom Supersonic, Inc.

Blake Scholl Chief Executive Officer